

المسألة الخامسة المصلحة المرسله أو المناسب المرسل اعداد صلاح دعبس

الدليل الخامس هو من الأدلة المختلف فيها التي هي المقبولة عند الإ والبيضاوي التي سموها **المناسب المرسل** أو **المصالح المرسله** وهي مقبولة عند المالكية الجمهور

[النص]

قال: "الخامس: المناسب المرسل إن كانت المصلحة ضرورية قطعية كلية، كترس الكفار للمقاتلين من المسلمين بأسارى المسلمين العشر والإفلا، وأما مالك فقد اعتبره مطلقاً لأن اعتبار جنسها للمصالح يوحى ظن اعتباره ولأن الصحابة - رضي الله عنهم - قنعوا بمعرفة المصالح."

(1) ترجمة المسألة أو العنوان لـ **المناسب المرسل** أو **المصالح المرسله** ويجوز القول المصلحة المرسله.

يعني إيه المصالح المرسله يعني إيه المناسب المرسل ؟ مجموع المصالح ينقسم عند الأصوليين ثلاث أقسام: 1. **المصالح المعتبرة** وتلك المعتبرة. 2. **المصالح الملقاة**.

3. **المصالح المرسله** أو المناسب المرسل.

1. **المصالح المعتبرة**: هي المصلحة التي يوجد دليل شرعي على اعتبارها من الشارع مثل المصالح الضرورية الخمسة (حفظ الدين، حفظ العقل، حفظ النفس، حفظ العرض، حفظ المال).

لأن الله اعتبر هذه المصلحة وذكر دليل على اعتبارها؛ فقتل المشركين لما يفتن وعلى المسلمين واجب ممكن فرض عين لو كان الهدف حفظ الدين (وقالتوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله) (وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة) حفظ الدين.

هنا المصلحة معتبر لأن الشارع اعتبرها كذلك حفظ النفس يوجد دليل شرعي على أن الشارع اعتبر حفظ النفس حرم (ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) حرم قتل النفس بغير حق وأوجب القصاص على قاتل النفس عمداً عمداً.

(ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها) (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في

القتلي). وأوجب الدية على قاتل النفس خطأ (ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله). كل ذلك أدلة على أن مصلحة هي حفظ النفس مصلحة معتبرة شرعاً. كذلك حفظ العقل؛ لأن العقل أداة للفهم هي الأداة التي لتفهم بها كلام الشارع والاعتداء على العقل بالإسكار أو الإذهاب بأي طريقة ما حرام لأجل ذلك الشارع حرم الخمر وحرم شرب الخمر وأوجب الحد على شارب الخمر (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه) إذا حفظ العقل مصلحة معتبرة شرعاً. كذلك حفظ المال؛ كان المال قوام الأمة أمة لا مال لها لا قوام لها لأجل ذلك حرم الشارع

إتلاف المال وحرمة إعطاء السفهاء التصرف فيه

(ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياماً وارزقوهم فيها واكسوهم) الحجر عليه لئلا يرزقه واحدة بواحدة وحرمة السرقة وأوجب حد السرقة على السارق قطع اليد (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) حفظ المال مصلحة معتبرة شرعاً لوجود دليل شرعي على اعتبارها. كذلك حفظ العرض أو النسب الشارع حرم الزنى وحرمة القذف وأوجب العقوبة على الزاني والقاذف (الزانيه والزاني فاجلدوا الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة).

فهذا يدل على أن حفظ النسب أو العرض مصلحة معتبرة شرعاً. يتبقى المصلحة المعتبرة شرعاً هي المصلحة التي يوجد دليل شرعي يدل على اعتبارها، معنى يعني الشارع اعتبارها مصلحة وتبنى الأحكام عليها

2 (القسم الثاني) المصالح الملغاة: **** هي عكس المصالح المعتبرة، المصالح الملغاة هي المصلحة التي يوجد دليل شرعي يدل على إلغائها وعدم اعتبارها.

مثال: ** مصلحة النوم والتحبب للملذات والاتجار للتجارة لما الكفار يموتوا مثلاً التخلف عن الجهاد مع الرسول هذه المصلحة ملغاة لوجود دليل شرعي يدل على إلغائها وعدم اعتبارها لأن الشارع أوجب حد دليل يدل على إلغائها وعدم اعتبارها.

3 (القسم الثالث من المصالح أو النوع الثالث: **** المصالح المرسلة أو المناسب المرسل عند الأصوليين تسمى هكذا، المناسب يعني الوصف الذي يناسب الحكم ولا يوجد دليل شرعي يدل على اعتباره ولا يدل على إلغائه.

****تعريف المصالح المرسلة: **** هي المصلحة التي لا يوجد دليل شرعي يدل على اعتبارها ولا على إلغائها.

****المناسب المرسل: **** هو الوصف المناسب للحكم الذي لا يوجد دليل شرعي يدل على اعتباره ولا على إلغائه.

سمي مرسل من الإرسال أي الإطلاق يعني عدم القيد، يقول "أرسلت الدابة" تركتها بلا لجام وتركته بلا لجام أو قيد أي لا يوجد قيد يدل أن المصلحة هنا معتبرة ولا قيد يدل على أنها ملغاة لأجل ذلك سميت مرسله يعني عارية عن الدليل.

****مثل: **** مصلحة المسلمين حالياً في توثيق عقود الزواج لأجل خيار الفسخ وضبط الدين عند بعض الناس لأجل المحافظة على حقوق كلا الزوجين لكن لا يوجد دليل على توثيق عقود الزواج لا يوجد دليل شرعي لا يقولي وثق عقد الزواج ولا يوجد دليل يقولي ومش توثق عقد الزواج اسمه مصلحة مرسله لأن هذه مصلحة فعلاً للتوثيق. مصلحة لكلا الزوجين لكن لا يوجد دليل ينفي أو يؤكد التوثيق.

****مثال آخر: **** مثل توثيق بيع العقارات في الشهر العقاري لأجل المصلحة لكن لا يوجد دليل شرعي ينفي أو يؤكد التوثيق في الشهر العقاري لوجود التوثيق لذلك تسمى المصلحة هذه مصلحة مرسله لأنها عارية عن الدليل.

. المصلحة ثلاث أنواع أو أقسام: *

1. ****مصلحة معتبرة:**** هي المصلحة التي يوجد دليل شرعي يدل على اعتبارها، حجة بالاتفاق بين علماء الأحكام الشرعية.

2. ****المصلحة الملقاة:**** هي المصلحة التي يوجد دليل شرعي يدل على إلغائها وعدم اعتبارها شرعاً وهي بالاتفاق ليست حجة.

3. ****المصلحة المرسلة:** هي المصلحة التي لا يوجد دليل شرعي يدل على اعتبارها ولا يوجد دليل شرعي يدل على إلغائها. وهذا النوع ليس حجة بالاتفاق لا يجوز أن تبنى الأحكام عليه وفيها.

****حكم المصلحة المرسلة عند الأصوليين:**** هي محل خلاف هل هي حجة أم ليس حجة.

* المصلحة المعتبرة حجة بالاتفاق.

* المصلحة الملقاة ليست حجة بالاتفاق.

* **المصلحة المرسلة هناك خلاف.** عند الأصوليين اختلفوا في المصالح المرسلة على ثلاث مذاهب في الحجة:

1. ****القول الأول أو المذهب الأول (جمهور الشافعية والحنفية):**** أن المصالح المرسلة ليست حجة مطلقاً من غير قيد أو شرط.

2. ****القول الثاني أو المذهب الثاني (المالكية):**** أن المصالح المرسلة حجة مطلقاً من غير قيد أو شرط.

3. ****مذهب الإمام الغزالي والقاضي البيضاوي:**** أن المصالح المرسلة حجة ودليل شرعي تبنى عليه الأحكام الشرعية بثلاث شروط وهي:

* (1) أن تكون المصلحة ****ضرورية****.

* (2) أن تكون المصلحة ****قطعية****.

* (3) أن تكون المصلحة ****كلية****.

****المصلحة الضرورية:**** هي المصلحة التي تحقق ضرورة من الضرورات الخمس المعروفة (حفظ الدين، النفس، المال، العقل، العرض أو النسب).

****المصلحة القطعية:**** هي المصلحة التي نقطع بوجودها نجزم بوجودها لا يوجد شك أو ظن يوجد دليل قطعي يدل حصول المصلحة.

****المصلحة الكلية:**** أن تكون المصلحة تحقق نفع عام للمسلمين ولا تخص طرف دون طرف ولا طائفة دون طائفة.

****النص وإلا فلا):**** يعني لو كانت المصلحة تحقق فيها الشروط الثلاثة (ضرورية - قطعية - كلية) صارت

مصلحة معتبرة وتكون حجة وتكون دليل شرعي ومنه تستنبط منها الأحكام الشرعية. النص

(وإلا فلا) كأن فقد أحد الشروط لا تكون حجة

النص (وإلا فلا) لو فقدت المصلحة أحد الشروط الثلاثة لا تكون مصلحة معتبرة لا تكون حجة
مثل ما قال النص "كترس الكفار للمقاتلين بأسارى المسلمين العصور والإفلا".

****الشرح:**** لو افترضنا أن فيه معركة بين المسلمين والكافرين هؤلاء وفي خندق فاصل، الكفار عندهم أسرى من المسلمين مثل الحرب بين مصر وإسرائيل كان الفرق القناة لو أن اليهود عندهم أسرى من سنة 1973م فقام الكفار ووضعوا المسلمين في الصفوف الأمامية دروع بشرية (تترس) وضعه أمامه عشان يحتمي بيه (المقاتلين). قتل الأسير المسلم لا يوجد دليل يقولي اقتله ولا دليل يقولي بعدم قتله هذه الحالة مصلحة مرسله وفي الأمر يجتهد يقول هنتقل الأسرى لأن لو تركنا الكافر هيقتل الأسير ويخير الأسير من المسلمين لأن قتل الكفار والأسرى حفظ للدين والنفس لأن المصلحة ضرورية ولو الأمر بقطع أن افتنا ومش قتلنا الأسرى إن هما هيقتلوا المسلمين غير الأسرى والأسرى بردو وفي نفس الأمر المصلحة تخص المسلمين كلهم (مصلحة كلية) توفر كذا الشروط الثلاثة وفي الأمر يجتهد ويقول هذا الأسير مقتول بكل حال حفظ ما أمكن المسلمين أفضل من قتله حيا القليل من المسلمين، المصلحة ضرورية قطعية وكلية.

لكن لو فقدت أحد الشروط الثلاثة لا تكون المصلحة حجة. كما لو كانت المصلحة ليست ضرورية؛ أن الكفار تترسوا في قلعة بأسير مسلم لا نقتل الأسير في هذه الحالة لأن حفظ الدين لا يتوقف على الاستيلاء على هذه القلعة. كما لو كانت المصلحة خاصة **مثل** لو أن جماعة في سفينة والتحمت عليها أثقال من البضاعة لا يرمون الناس لا يرمي البضاعة لأن المصلحة بضاعة خاصة وليست عامة.

****دليل المذهب الأول (جمهور الشافعية والحنفية):**** أن المصالح المرسله ليس حجة مطلقة.

قالوا أن المناسب المرسل أو المصالح المرسله متردد بين إلحاقه بالمصالح المعتبرة فيكون حجة وبين إلحاقه بالمصالح الملقاة فلا يكون حجة، والإلحاق لأحدهما ترجيح بلا مرجح والله خير بلا مرجح بالفعل فيثبت أن المصالح المرسله ليست حجة وهو المدعى.

****أجيب على هذا الدليل:**** بأن لا نسلم أن حمل أو إلحاق المصالح المرسله بالمصالح المعتبرة ترجيح بلا مرجح بل هو ترجيح بمرجح وذلك لأن الوصف المشتمل على مصلحة راجحة ومفسدة مرجوحة يغلب على الظن إلحاقه بالمصالح المعتبرة شرعا والعمل بالظن واجب شرعا كما هو معروف.

****دليل المذهب الثالث (المالكية):**** قالوا أن المصالح المرسله حجة مطلقة، أي حجة من غير قيد أو شرط والإمام مالك استدل بدليلين. النص (وأما مالك فقد اعتبره مطلقا؟) الإمام مالك قال أن المصلحة المرسله حجة مطلقة

النص (لأن اعتبار جنسها للمصالح يوحي ظن اعتباره).

****هذا الدليل الأول الذي استدل به الإمام مالك:**** شرح الدليل أن المصالح المرسله تشترك مع المصالح المعتبرة في كونها غرضا من أغراض جنس المصالح وهذا ما يغلب على الظن اعتبار المصلحة المرسله باعتبارها من جنس المصالح والعمل بالظن واجب شرعا كما هو معروف إذ أثبت أن المصلحة المرسله حجة. ****الجواب على هذا الدليل:**** أنت تقول أن المصالح المرسله تشترك مع المصالح

المعتبرة في كونها غرض من أغراض المصالح

فهي كذلك تشترك مع (المصالح الملقاة) باعتبارها غرض من جنس المصالح فكما تقول تلحق بالمصالح المعتبرة ممكن نقول تلحق بالمصالح الملقاة وتكون هكذا ملحقة بالمصالح المعتبرة والملقاة في وقت واحد والجمع بين النقيضين ممتنع ونقيضين ومستحيل.

النص (ولأن الصحابة - رضي الله عنهم - قنعوا بمعرفة المصلحة) **الدليل الثاني الذي استدل به الإمام مالك: **

قالوا أن الصحابة كانوا يفتون في الأحكام الشرعية بمجرد الاطلاع على المصلحة دون التعويل على شئ آخر وهذا يدل على أن الصحابة أجمعوا على أن المناسب المرسل حجة بالاتفاق وهذا أقوى دليل عند المالكية مثل الإجماع على جمع القرآن مرتين (مرة من زمن عمر ومرة في زمن عثمان) رغم عدم وجود دليل يقول اجمع القرآن أو لا تجمعوا القرآن وتكون المصلحة مرسله هنا والصحابة عملوا بها.

المذهب الراجح هو مذهب المالكية الذين قالوا أن المناسب المرسل حجة مطلقاً من غير قيد أو شرط، هو المذهب الثاني، ولأن أدلة المالكية أقوى للاستدلال بإجماع الصحابة.

****الأسئلة: ****

(1) قال البيضاوي المناسب المرسل إلى قوله وإن الصحابة رضوان الله عليهم قنعوا بمعرفة المصالح؟ يعني بمجرد اطلاعهم على المصلحة كانوا يقنعون بالمصالح الشرعية. اقرأ هذا النص ثم أجب عما يلي:

1. ضع عنوان مناسب لهذه المقالة ؟ **جـ** المصالح المرسل - المناسب المرسل - المصلحة المرسله 2. اذكر أقسام المصالح مع تعريف كل قسم والتمثيل له بمثال؟

صـ مصالح معتبرة - مصالح ملقاة - مصالح مرسله.

3. اذكر مذاهب الأصوليين في حجية المصلحة المرسله متمثلاً بكل لكل مذهب؟

4. بين المذهب الراجح عند التحقيق في هذه المسألة؟

تم بحمد الله*

اعداد صلاح دعبس دعواتكم بالتوفيق ان شاء الله